



CONDICIONES GENERALES

PÓLIZA DE SEGURO DE PENSIONES – SKANDIA CREA PATRIMONIO



SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A.
APROBACIÓN SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
17/10/2024-1409-P-41- 000000000000SV009-D00I
17/10/2024-1409-NT-P-41-000000000000SV009

SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A. NIT. 860.002.504-1

PÓLIZA DE SEGURO DE PENSIONES – SKANDIA CREA PATRIMONIO

CONTENIDO

- Amparos y Exclusiones
- Definiciones.
- Suma Asegurada Alcanzada.
- Prima, Forma De Pago, Prestaciones, Impuestos y Contribuciones.
- Uso de la reserva de ahorro como garantía de préstamos.
- Cambio de Beneficiario.
- Vigencia de la Póliza.
- Declaración del estado del riesgo del Asegurado y en especial de su estado de salud.
- Inexactitud en la declaración de la edad.
- Límites de edad.
- Revocación.
- Pago de la indemnización.
- Pérdida del derecho de la indemnización.
- Rendimientos de la Reserva de Ahorro.
- Prevención de Lavado de Activos.
- Desaparición del Asegurado.
- Notificaciones.
- Prescripción.
- Domicilio.
- Jurisdicción.
- Disposiciones aplicables.
- Vinculación digital
- Autorización para consultar y reportar información financiera a centrales de riesgo.

CONDICIONES GENERALES

Esta Póliza es un Seguro Individual de Pensiones, que comercialmente se puede identificar con el nombre de **Seguro de Pensiones Skandia Crea Patrimonio** o solamente **SKANDIA Crea Patrimonio**.

Condición 1. AMPAROS

1.1 AMPARO POR JUBILACIÓN DEL ASEGURADO.

SKANDIA RECONOCERÁ Y PAGARÁ AL ASEGURADO UNA PRESTACIÓN PENSIONAL POR JUBILACIÓN VOLUNTARIA, BAJO UNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES: (I) UN PAGO ÚNICO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE CUMPLA EL OBJETIVO DE AHORRO FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O (II) UNA RENTA TEMPORAL MENSUAL A PARTIR DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE CUMPLA EL OBJETIVO DE AHORRO FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, DURANTE EL NÚMERO DE MESES ACORDADOS ENTRE SKANDIA Y EL ASEGURADO EN EL MOMENTO EN QUE SE EMPIECE A PAGAR TAL RENTA TEMPORAL.

EL VALOR DEL PAGO ÚNICO CORRESPONDERÁ AL VALOR DEL SALDO DE LA RESERVA DE AHORRO EN LA FECHA DE CUMPLIRSE EL OBJETIVO DE AHORRO.

EL VALOR DE CADA MESADA DE LA RENTA TEMPORAL SE DETERMINARÁ UNA VEZ SE CUMPLA EL OBJETIVO DE AHORRO, CON BASE EN EL SALDO DE LA RESERVA DE AHORRO Y EL NÚMERO DE PAGOS EN QUE EL ASEGURADO DESEA RECIBIR LA RENTA TEMPORAL.

LA MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN PENSIONAL ES LA DETERMINADA EN LA SOLICITUD DE SEGURO.

1.2 AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO.

SKANDIA RECONOCERÁ Y PAGARÁ A LOS BENEFICIARIOS LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA EN LA CARÁTULA, SEGUN LAS CONDICIONES DEFINIDAS EN ESTAS CONDICIONES GENERALES, SIEMPRE QUE LA MUERTE DEL ASEGURADO OCURRA DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

PARÁGRAFO: EN EL CASO DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO SE TENDRÁ COMO FECHA DE LA MISMA LA QUE SE SEÑALE EN LA SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA.

1.3 AMPARO POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE.

SKANDIA SE OBLIGA A PAGAR AL ASEGURADO LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SEGÚN LAS CONDICIONES DEFINIDAS EN ESTAS CONDICIONES GENERALES, EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO, ENTENDIDA ESTA COMO LA PÉRDIDA DEL 50% O MÁS DE LA CAPACIDAD LABORAL COMO CONSECUENCIA DE LESIONES CORPORALES CAUSADAS POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD, SEA O NO DE ORIGEN PROFESIONAL, QUE DE POR VIDA IMPIDAN AL ASEGURADO DESEMPEÑAR TODAS LAS OCUPACIONES O EMPLEOS REMUNERADOS PARA LOS CUALES SE ENCONTRABA RAZONABLEMENTE HABILITADO EN RAZÓN DE SUS CAPACIDADES, ENTRENAMIENTO O EXPERIENCIA Y QUE VENÍA EJERCIENDO HABITUALMENTE Y, SIEMPRE QUE:

- 1. LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE SEA CONTINUA POR UN PERIODO NO INFERIOR A CIENTO VEINTE (120) DÍAS.**
- 2. EL DÍA 1 DE LOS 120 DÍAS DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE REFERIDOS EN EL NUMERAL ANTERIOR ESTÉ DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.**
- 3. LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE SEA DECLARADA Y DEMOSTRADA MEDIANTE DICTAMEN EMITIDO POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS YA SEA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES -ARP-, UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE ASUMA EL RIESGO DE INVALIDEZ Y MUERTE, UNA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD -EPS- O LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ PARA DICTAMINAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. SE TENDRÁ EN CUENTA EL RÉGIMEN GENERAL ESTABLECIDO PARA EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EN NINGÚN CASO SE ATENDRÁ A ALGUN RÉGIMEN ESPECIAL QUE LAS NORMAS LEGALES HAYAN DETERMINADO PARA GRUPOS POBLACIONALES O ACTIVIDADES ESPECIALES.**

NO OBSTANTE, LOS REQUISITOS ENUNCIADOS, CUANDO SE DEMUESTRE A TRAVÉS DE LA HISTORIA CLÍNICA QUE, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO, EL ASEGURADO PRESENTABA ALGUNA DE LAS LESIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, NO SERÁ NECESARIO QUE SE CUMPLA EL PLAZO DE 120 DÍAS MENCIONADO Y SE ENTENDERÁ QUE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE EXISTE DESDE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DECLARADA:

- A. LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE LA VISTA EN AMBOS OJOS.**
- B. LA PÉRDIDA DE LAS DOS MANOS O DE LOS DOS PIES.**
- C. LA PÉRDIDA DE UNA MANO Y UN PIE.**
- D. LA PÉRDIDA DE UNA MANO JUNTO CON LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE LA VISTA DE UN OJO.**
- E. LA PÉRDIDA DE UN PIE JUNTO CON LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE LA VISTA DE UN OJO.**

SI EL ASEGURADO O SKANDIA NO ESTUVIEREN CONFORMES CON EL PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA REGIONAL, PODRÁN RECURRIR A LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DESDE AHORA QUEDA ACORDADO Y CONVENIDO QUE TANTO PARA EL ASEGURADO Y PARA SKANDIA SERÁ OBLIGATORIO EL DICTAMEN INICIAL EN CASO DE QUE EL ASEGURADO DECIDA QUE NO ES NECESARIO RECURRIR A LA JUNTA REGIONAL.

DE LA MISMA MANERA SI EL ASEGURADO Y SKANDIA ESTÁN CONFORMES CON LA DECLARACIÓN DE LA JUNTA REGIONAL SIN RECURRIR A LA JUNTA NACIONAL, EL DICTAMEN DE LA PRIMERA SERÁ OBLIGATORIO TANTO PARA EL ASEGURADO COMO PARA SKANDIA; DEL MISMO MODO SI EL ASEGURADO O SKANDIA RECURREN A LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ EL DICTAMEN DE ESTA SERÁ OBLIGATORIO TANTO PARA EL ASEGURADO COMO PARA SKANDIA.

TODOS LOS GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS QUE SE GENEREN ANTE LA JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ Y LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ, DEBERÁN SER ASUMIDOS Y SUFRAGADOS POR EL ASEGURADO, SALVO QUE SEA SKANDIA QUIEN RECURRA ANTE LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ O EL DICTAMEN DEFINITIVO EN FIRME RECONOZCA O DECLARE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO, EN CUYO CASO ESOS EMOLUMENTOS SERÁN ASUMIDOS POR SKANDIA.

EL ASEGURADO DEBERÁ CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PRIMA DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, HASTA LA FECHA EN QUE SKANDIA RECIBA EL DICTAMEN DEFINITIVO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL MISMO SEA EMITIDO POR LA ENTIDAD COMPETENTE, LA JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ O LA JUNTA NACIONAL DE INVALIDEZ, SEGÚN APLIQUE DE ACUERDO CON LO ARRIBA ESTIPULADO. EN TODO CASO, SI ANTES DE DICHA FECHA TERMINARE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, LA PRIMA SOLO SE PAGARÁ HASTA LA FECHA ESTIPULADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO EL FIN DE LA VIGENCIA DE LA MISMA.

EL PAGO DE LA SUMA ASEGURADA PARA ESTE AMPARO GENERARÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO EN TODAS SUS COBERTURAS.

Condición 2. EXCLUSIONES

SKANDIA ESTARÁ RELEVADA DE PAGAR CUALQUIER INDEMNIZACIÓN Y LOS BENEFICIARIOS SOLO TENDRÁN DERECHO A RECIBIR EL VALOR DE LA RESERVA DE AHORRO CALCULADA CON BASE EN EL SALDO DE DICHA RESERVA EN EL PORTAFOLIO SUAVIZADO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES A LOS AMPAROS DE FALLECIMIENTO E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE:

A. SI LA MUERTE DEL ASEGURADO OCURRIERE A CAUSA DE SUICIDIO. ESTA EXCLUSIÓN TENDRÁ APLICACIÓN DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

B. SI LA MUERTE O LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO OCURRIERE POR ALGUNA CAUSA QUE LE HUBIERE SIDO EXPRESAMENTE EXCLUIDA A DICHO ASEGURADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

C. CUANDO EL ASEGURADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA SOLICITUD DEL SEGURO, SUFRÍA Y LE HABÍA SIDO DIAGNOSTICADA LA ENFERMEDAD O LESIÓN QUE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA SEA LA CAUSANTE DE LA MUERTE O LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ASEGURADO, SALVO QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO LA EXISTENCIA DE TALES ENFERMEDADES Y LESIONES AL MOMENTO DE CONTRATAR EL SEGURO Y SKANDIA PREVIO ESTUDIO HAYA ACEPTADO CUBRIR TALES ENFERMEDADES O LESIONES.

2.2 EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE:

A. CUANDO LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, SEGÚN EL DICTAMEN DEFINITIVO, CORRESPONDA A UNA FECHA POR FUERA DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

B. CUANDO LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE TENGA SU ORIGEN EN LESIONES PROVOCADAS POR EL PROPIO ASEGURADO O EL TOMADOR DEL SEGURO, ESTANDO O NO EN USO DE SUS FACULTADES MENTALES.

C. CUANDO LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE SE DERIVE DE UN ACTO DEL ASEGURADO QUE ESTÉ TIPIFICADO O SANCIONADO POR LA LEGISLACIÓN PENAL APLICABLE COMO REBELIÓN, SEDICIÓN, ASONADA, CONSPIRACIÓN, HOSTILIDAD MILITAR, INSTIGACIÓN A LA GUERRA, TERRORISMO, DELITO CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

Condición 3. DEFINICIONES.

Para efectos de la presente Póliza, los términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que a cada uno se le asigna:

Acrecimiento: Hace referencia a la redistribución automática del porcentaje asignado a cada uno de los Beneficiarios en caso de que alguno de los Beneficiarios fallezca, siempre y cuando el Asegurado opte por esta opción en el Formato de solicitud de seguro, manteniendo la proporción que cada uno de los Beneficiarios restantes tenía originalmente.

Asegurado: Persona natural sobre quien recaen los riesgos y se estipula el seguro.

Asegurador: SKANDIA Seguros de Vida S.A., en adelante SKANDIA, la cual asume los amparos establecidos en la Condición 1, constituida por medio de la Escritura Pública No.4591 del 26 de diciembre de 1956, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá y con permiso de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Beneficiarios: Son las personas designadas como tales por el Asegurado, bien sea en el Formato de solicitud de seguro o en solicitud posterior. En el primer caso habrán sido determinadas con tal calidad en la carátula de la Póliza y en el segundo caso en anexos que se expidan en aplicación de ella. Para el caso de los

amparos de Jubilación e Incapacidad Total y Permanente, el único Beneficiario será el mismo Asegurado. Para el caso del amparo por Fallecimiento del Asegurado, los Beneficiarios serán designados por este. La indemnización que reciban los Beneficiarios será a título gratuito.

Beneficiarios Supletivos: Cuando no se designen Beneficiarios, o la designación se haga ineficaz o quede sin efecto por cualquier causa, tendrán la calidad de Beneficiarios el cónyuge o compañero o compañera permanente del Asegurado en la mitad del seguro, y los herederos de éste en la otra mitad. La anterior regla se aplicará cuando se designen como Beneficiarios del Asegurado a sus herederos.

Costo de la prima de riesgo del seguro: Es el valor del riesgo asumido por SKANDIA derivado de la expedición de la Póliza.

Etapas de Acumulación: Etapa durante la cual el Asegurado paga las primas con el fin de cumplir el Objetivo de Ahorro.

Etapas de Desacumulación: Etapa durante la cual el Asegurado recibe los valores correspondientes a la indemnización por el Amparo por Jubilación Voluntaria.

Fallecimiento: Es la muerte del Asegurado, acreditada con copia del registro civil de defunción o con la sentencia ejecutoriada que declare la muerte por desaparecimiento.

Gastos del Contrato: Corresponden a los Gastos de Administración y Gastos de terminación anticipada del contrato.

Gastos de Administración: corresponden a los siguientes conceptos:

- A.** El resultado de multiplicar el porcentaje indicado en la carátula de la Póliza en la sección Gastos de Administración, por el valor resultante de la sumatoria de las primas y los rendimientos generados en la Reserva de Ahorro.
- B.** Un valor fijo definido en la carátula de la Póliza en la sección Gastos de Administración, que se descontará de la Reserva de Ahorro por cada año cumplido a partir de la fecha de emisión de la Póliza.
- C.** El resultado de multiplicar el porcentaje indicado en la carátula de la Póliza en la sección Gastos de Administración, por el valor resultante de la sumatoria de las primas pagadas por anticipado y sus rendimientos.

Gastos de terminación anticipada del contrato: Corresponde a los valores a que tiene derecho SKANDIA cuando el Asegurado revoque anticipadamente la Póliza o ésta se termine automáticamente por el no pago de la prima. Corresponden a la diferencia entre el valor de la Reserva de Ahorro Estimada y el Valor de Rescate a la fecha de terminación anticipada del contrato.

Estos gastos no aplicarán siempre y cuando la Póliza sea revocada por el Asegurado durante los primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la Póliza indicada en la carátula.

Tanto los Gastos de Administración como los Gastos de terminación anticipada del contrato cubren el Costo de la prima de riesgo del seguro, los gastos de emisión de la póliza, las comisiones de los intermediarios que participaron en la colocación de la póliza y otros gastos en que incurre SKANDIA para la operación del contrato de seguro.

Objetivo de Ahorro: Es el valor expresado en la Carátula de la Póliza y que corresponde al monto de ahorro que quiere obtener el Asegurado al momento de terminar la vigencia del seguro.

Póliza: Son todos los documentos que contiene el contrato de seguro celebrado entre el Tomador y SKANDIA. Forman parte de la Póliza, la solicitud de seguro, la carátula de la Póliza, las condiciones generales, las condiciones particulares incluidas en la carátula de la Póliza si a ellas hubiere lugar y los anexos que se expidan en aplicación de esta. Adicionalmente, se deposita ante la Superintendencia Financiera de Colombia la nota técnica asociada a este seguro.

Prestación estimada en caso de siniestro: Es el valor que se estima que el Asegurado reciba en caso de que sea declarado con una Incapacidad Total y Permanente o que recibirían los Beneficiarios de éste en caso de su Fallecimiento, previo descuento de los impuestos y retenciones a que haya lugar.

Prestación por el Amparo por Jubilación Voluntaria: Corresponde al pago que SKANDIA efectuará al Asegurado bajo la modalidad que este seleccione en la fecha de cumplimiento del Objetivo de Ahorro indicado en la carátula de la Póliza.

Prima: Es el precio del seguro que debe ser pagado por el Tomador o Asegurado, el cual está determinado en la carátula de la póliza o en los anexos que se expidan en aplicación a ella.

Siniestro: Es la realización del riesgo asegurado.

Suma asegurada: Siempre que la Póliza se encuentre vigente, la Suma Asegurada por Fallecimiento o por Incapacidad Total y Permanente será el valor resultante de restarle al Objetivo de Ahorro, el valor de las primas mensuales que hayan sido efectivamente pagadas o no por el Tomador o el Asegurado desde el inicio de la vigencia de la Póliza y hasta el fallecimiento del Asegurado o hasta la fecha de estructuración de la Incapacidad Total y Permanente, según aplique.

Suicidio: La muerte causada a sí mismo por el Asegurado, estando o no en uso de sus facultades mentales.

Tomador: Es la persona que contrata el seguro con SKANDIA y que por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. En el evento en que el Tomador y Asegurado sean diferentes el Tomador deberá tener la calidad de persona jurídica.

Valor de las inversiones de la Reserva de Ahorro: Se calculará de manera permanente durante la vigencia de la Póliza, según:

1. Precios de mercado: Corresponde a la valoración diaria de la Reserva de Ahorro de conformidad con las reglas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Precio que busca controlar la volatilidad propia del mercado de valores asignando una tasa de interés técnico que opera de acuerdo con lo definido en la nota técnica del seguro (valoración suavizada).

Valor de la Reserva de Ahorro: Corresponde a la sumatoria de las primas pagadas, más los rendimientos, menos los Gastos de Administración e impuestos o retenciones a que hubiere lugar durante la vigencia de la Póliza. El valor de la Reserva de Ahorro se obtiene diariamente y será informado al Tomador periódicamente a través del estado de cuenta del seguro y a través del Portal de Clientes, con base en la valoración suavizada.

Valor de Rescate: Es el valor al que tiene derecho el Asegurado una vez haya decidido revocar anticipadamente el contrato de seguro o cuando éste haya terminado automáticamente por no pago de la prima, correspondiendo su liquidación al menor Valor de las inversiones de la Reserva de Ahorro entre precios de mercado y la valoración suavizada. El Valor de Rescate es el resultado de restarle a la Reserva de Ahorro los Gastos del Contrato.

Condición 4. SUMA ASEGURADA POR FALLECIMIENTO O POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE.

Siempre que la Póliza se encuentre vigente, la Suma Asegurada por Fallecimiento o por Incapacidad Total y Permanente será el valor resultante de restarle al Objetivo de Ahorro establecido en la carátula de la Póliza, el valor de las primas mensuales que hayan sido pagadas o no desde el inicio de la vigencia de la Póliza y hasta el fallecimiento del Asegurado o hasta la fecha de estructuración de la Incapacidad Total y Permanente.

Condición 5. PRIMA, FORMA DE PAGO.

La Prima es el precio del seguro determinado en la carátula de la Póliza que se deberá pagar mensualmente y en tanto que su destinación es el pago de un seguro privado de pensiones, a ella aplicará el beneficio tributario otorgado por las leyes tributarias vigentes.

La fecha de pago de la primera prima mensual depende de la voluntad del Tomador o del Asegurado, pero ésta no podrá ir más allá de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la Póliza indicada en la carátula. La copia de la Póliza será entregada en la dirección de correspondencia electrónica indicada en el Formato de solicitud de seguro dentro de los quince días (15) calendario siguientes a la fecha de su expedición. La segunda prima mensual deberá ser cubierta dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha en que haya sido expedida la Póliza. Los pagos posteriores deberán realizarse sucesivamente cada mes subsiguiente y sin interrupción alguna hasta llegar a la fecha de fin de vigencia de la Póliza.

Si el Tomador o Asegurado hicieren pagos a SKANDIA en exceso de la prima mensual, se entenderá que se están cubriendo valores anticipados de la prima y el exceso se aplicará a vencimientos que no fueren pagados en la medida en que éstos existan. Si el valor pagado en exceso no cubre totalmente el valor de una prima mensual, ésta no se entenderá pagada; en este caso el Asegurado tendrá derecho a que se le reembolse la fracción o a completar con la diferencia el monto de una prima mensual futura.

Los recursos pagados por anticipado no hacen parte de la Reserva de Ahorro de la póliza, sin embargo, estos se valoran a precios de Mercado, descontando los Gastos de Administración definidos en la carátula de la póliza.

Cuando el Tomador o Asegurado no pague la primera prima mensual, SKANDIA no podrá exigir judicialmente su pago, pero tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos causados con ocasión de la emisión de la Póliza según Artículo 1068 del Código de Comercio. En todo caso, la vigencia de los Amparos de esta Póliza comenzará en la fecha de inicio de la vigencia de la Póliza.

En caso de no pago de tres (3) primas no consecutivas durante los dos primeros años de vigencia de la Póliza, el contrato de seguro terminará automáticamente por no pago de la prima y el Asegurado tendrá derecho a recibir el Valor de Rescate. Esta regla no aplicará cuando la mora incluya el primer mes de vigencia de la Póliza, pues respecto de éste aplicará lo establecido en el inciso anterior.

En caso de no pago de nueve (9) primas no consecutivas, en adición a las tres primas mencionadas anteriormente después de que la Póliza haya estado vigente por dos años o más, la Póliza sólo se entenderá terminada si el Valor de la Reserva de Ahorro no es suficiente para cubrir el Costo de la prima de riesgo del seguro. Cuando la Prima de riesgo del seguro comience a pagarse con recursos provenientes de la Reserva de Ahorro, SKANDIA tendrá derecho a seguir descontando de dicha Reserva los Gastos de Terminación anticipada del contrato.

Salvo lo establecido en líneas anteriores, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a su vencimiento, no produce la terminación del contrato y SKANDIA no tendrá derecho a exigir las.

Las Primas podrán ajustarse al aniversario de la Póliza en el porcentaje seleccionado por el Tomador o el Asegurado en el Formato de solicitud de seguro.

Condición 6. PRESTACIONES

6.1 PRESTACION POR JUBILACIÓN VOLUNTARIA.

Si el Asegurado sobrevive a la fecha de cumplimiento del Objetivo de Ahorro determinada en la carátula de la Póliza y no se ha materializado el riesgo de Incapacidad Total y Permanente, SKANDIA pagará a título de indemnización un valor igual a la Reserva de Ahorro. El cual será:

- Para las Pólizas cuya prima definida al inicio de vigencia y determinada en la carátula, sea igual o superior a COP \$504.000, el valor a pagar a título de indemnización no podrá ser inferior al valor de las primas

pagadas que formen parte de la Reserva de Ahorro descontando los Gastos de Administración del seguro.

- Para las Pólizas cuya prima definida al inicio de vigencia y determinada en la carátula, sea inferior a COP \$504.000, el valor a pagar a título de indemnización será el valor de la Reserva de Ahorro calculada con base en la valoración suavizada, descontando los Gastos de Administración del seguro.

Dicho pago se efectuará bajo una de las siguientes modalidades a elección del Asegurado:

1. Pago Único: Pago de una suma única al Asegurado, descontando los Gastos de Administración, impuestos o retenciones a que hubiere lugar conforme a las normas tributarias vigentes.

2. Renta Temporal: La indemnización se podrá pagar mediante pagos sucesivos periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales o anuales) determinando un monto fijo hasta agotar el Valor de la Reserva de Ahorro. Las condiciones propias de esta opción de pago se establecerán en el mes siguiente a la fecha en que se cumpla el Objetivo de Ahorro descontando los Gastos de Administración, los impuestos o retenciones a que haya lugar conforme con las normas tributarias vigentes.

Parágrafo primero. El Asegurado podrá seleccionar antes de la fecha en que se cumpla el Objetivo de Ahorro cualquiera de las modalidades de pago establecidas en estas condiciones. En caso de no elección, Skandia realizará el Pago Único.

Parágrafo segundo. El Asegurado podrá modificar en cualquier momento la modalidad de pago de la indemnización, eligiendo como nueva modalidad de pago la opción de Pago Único, caso en el cual recibirá el saldo de la indemnización pendiente de pago a la fecha.

Parágrafo tercero. Para la modalidad de Renta Temporal, el Asegurado deberá informar a SKANDIA las condiciones en que desea obtener el pago de la indemnización de acuerdo con la información que SKANDIA requiera para tal fin.

Parágrafo cuarto. En caso de Fallecimiento del Asegurado durante la Etapa de Desacumulación bajo la modalidad de Renta Temporal, el saldo de la indemnización pendiente de pago a la fecha hará parte de la masa sucesoral del mismo.

6.2 PRESTACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO

Si el Asegurado fallece antes de alcanzar el cumplimiento del Objetivo de Ahorro, sus Beneficiarios o sus Beneficiarios Supletivos, esto de acuerdo con lo señalado en estas Condiciones generales, tendrán derecho a percibir a título de indemnización el valor de la Suma Asegurada vigente más el Valor de la Reserva de Ahorro descontando los impuestos o retenciones a que haya lugar.

6.3 PRESTACIÓN EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

En caso de Incapacidad Total y Permanente del Asegurado antes de alcanzar el cumplimiento del Objetivo de Ahorro, el Asegurado tendrá derecho a percibir a título de indemnización el valor de la Suma Asegurada vigente más el Valor de la Reserva de Ahorro descontando los impuestos y retenciones a que haya lugar.

Condición 7. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.

Los impuestos y cualquier contribución que se genere por razón de este contrato, tanto en el presente como en el futuro, correrán a cargo del Asegurado o del beneficiario según corresponda a la naturaleza del hecho imponible. SKANDIA no asume ninguna asesoría tributaria frente al Tomador, Asegurado o Beneficiario por lo que a cada uno de ellos le corresponderá cumplir con sus obligaciones de orden fiscal de acuerdo con la ley.

Condición 8. USO DE LA RESERVA DE AHORRO COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS.

Durante las etapas de acumulación y desacumulación del seguro, el Asegurado podrá usar la Reserva de Ahorro como garantía de préstamos previa autorización de SKANDIA. Si una vez alcanzada la edad de pensión no se ha pagado el valor del préstamo, éste se descontará del valor de la Reserva de Ahorro.

Condición 9. CAMBIO DE BENEFICIARIO.

Durante la vigencia de la Póliza el Asegurado podrá modificar o sustituir estos Beneficiarios al igual que el porcentaje que a cada uno de éstos le pueda corresponder, mediante comunicación escrita dirigida al Asegurador. La modificación tendrá vigencia a partir del quinto día hábil siguiente a aquél en que SKANDIA reciba la comunicación del Asegurado.

Condición 10. VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

La Póliza estará vigente desde las 24 horas (12 de la noche) del día determinado en la carátula, hasta las 24 horas (12 de la noche) del día también determinado en la carátula. La vigencia antes mencionada corresponde a la Etapa de Acumulación de la Póliza durante la cual se otorgan los amparos mencionados en la Condición 1.

La vigencia total de la Póliza, incluida cualquiera de sus prórrogas, no podrá exceder de 25 años. En caso de que la póliza tenga incremento anual en el valor de la prima, su vigencia no podrá exceder de 20 años.

Condición 11. DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO DEL ASEGURADO Y EN ESPECIAL DE SU ESTADO DE SALUD.

El Tomador o Asegurado está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo del Asegurado y en especial sobre su estado de salud, según el cuestionario que SKANDIA ha incluido en el formato de solicitud de seguro.

La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por SKANDIA, la hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el Tomador o Asegurado ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador, el contrato no será nulo, pero SKANDIA sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160 del Código de Comercio.

Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el Asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.

Rescindido el contrato de seguro en los términos previstos en esta Condición, SKANDIA tendrá derecho a retener la prima, en la parte que corresponda, a título de pena.

Condición 12. INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN DE LA EDAD.

Sin perjuicio de lo previsto en la Condición 15 de estas Condiciones Generales, si respectoa la edad del Asegurado se comprueba inexactitud en la solicitud individual de seguro, se aplicarán las siguientes reglas en lo que se refiere a la prima de riesgo: (i) Si la edad verdadera está fuera de los límites autorizados por la tarifa de SKANDIA, el contrato quedará sujeto a la sanción prevista en el artículo 1058 del Código de Comercio. (ii) Si es mayor o menor que la declarada, el seguro se modificará en la proporción necesaria para que su valor guarde relación matemática con la prima anual percibida por SKANDIA.

Condición 13. LÍMITES DE EDAD.

La edad mínima de ingreso a la Póliza será de 18 años. Una persona podrá ingresar a la Póliza hasta el día antes en que cumpla 61 años y podrá permanecer en ella manteniendo la cobertura por el amparo de Fallecimiento hasta los 75 años. Una vez cumplida esta edad el amparo por Fallecimiento terminará.

Respecto del Amparo de Incapacidad Total y Permanente, tendrá las mismas edades de ingreso y podrá permanecer hasta los 65 años. Una vez cumplida esta edad el amparo por Incapacidad Total y Permanente terminará.

Los límites antes mencionados aplican durante la Etapa de Acumulación de la Póliza.

Condición 14. REVOCACIÓN.

El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por el Asegurado en cualquier momento mediante aviso escrito a SKANDIA. Cuando el Asegurado revoque la Póliza de manera anticipada, tendrá derecho a recibir el Valor de Rescate descontando los impuestos y retenciones a que haya lugar.

Condición 15. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

SKANDIA estará obligada a efectuar el pago de la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aun extrajudicialmente su derecho. Vencido este plazo, el Asegurador reconocerá y pagará al Asegurado o Beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago.

Condición 16. PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACION.

SKANDIA está exonerada de toda responsabilidad y el Asegurado o Beneficiario, en su caso, pierden todo derecho procedente del presente seguro, cuando la reclamación presentada fuere de cualquier manera fraudulenta, o si en apoyo de ella se hicieren o utilizaren declaraciones falsas o se emplearen otros medios o documentos engañosos o dolosos.

Condición 17. RENDIMIENTOS DE LA RESERVA DE AHORRO.

El Asegurado o los Beneficiarios, según sea el caso, tendrán derecho a los rendimientos, una vez descontados los correspondientes Gastos de Administración, impuestos y retenciones a que haya lugar, que se obtengan sobre las inversiones de la Reserva de Ahorro durante la vigencia del seguro, los cuales se determinarán, en las siguientes circunstancias:

- En la Fecha Final de Vigencia de la Póliza, liquidando la Reserva de Ahorro con base en la valoración suavizada o,
- En la Fecha de Fallecimiento del Asegurado, liquidando la Reserva de Ahorro con base en la valoración suavizada o,
- En la Fecha de estructuración de la Incapacidad Total y Permanente, liquidando la Reserva de Ahorro con base en la valoración suavizada, o,
- En la Fecha de la Revocación del seguro, liquidando el Valor de Rescate con el menor valor entre el valor a Precios de Mercado y la valoración suavizada, o,
- En caso de incumplimiento en el pago de las primas según la Condición 6 de estas Condiciones Generales, liquidando el Valor de Rescate con el menor valor entre el valor a Precios de Mercado y la valoración suavizada.

No obstante que la liquidación y pago de dichos rendimientos se dará en los eventos mencionados anteriormente, SKANDIA dará a conocer periódicamente al Tomador, a título informativo, el Valor de la Reserva de Ahorro a través del Portal de Clientes en la página web de la Compañía, donde el Tomador debe ingresar con su documento de identidad y clave asignada y cumplir los demás requisitos de seguridad que SKANDIA establezca en el reglamento del uso del Portal publicado en la página web de la Compañía.

Condición 18. DESAPARICIÓN DEL ASEGURADO.

La ausencia y desaparición del Asegurado, no concede derecho a la suma asegurada alcanzada derivada del Amparo, pero ésta, según aplique, podrá reclamarse si se produce la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, bajo caución de restituirla si el Asegurado reapareciere.

Condición 19. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

De conformidad con lo establecido por la normas legales sobre el tema de prevención de lavado de activos SARLAFT, el Tomador, Asegurado y Beneficiarios, se obligan con SKANDIA a diligenciar con datos ciertos y reales el formato que para tal fin se les entregue, a dar las declaraciones que se estipulen en el formulario respectivo, con total veracidad y a suministrar los documentos que se soliciten como anexo, al inicio de la Póliza, a la renovación o a la prórroga de la misma, y al momento del pago de cualquier indemnización, esto de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia o norma que la sustituya o modifique. La información anterior deberá ser actualizada anualmente o cuando fuere requerida por SKANDIA de acuerdo con los formularios que SKANDIA suministre.

Cualquier inconsistencia o información falsa en las declaraciones o documentos aportados en razón a la presente cláusula, se entenderá como reticencia en la información, y producirá los efectos consagrados en el Código Penal.

Condición 20. NOTIFICACIONES.

Cualquier notificación que deban hacerse las partes o las personas que intervienen en este contrato o que intervengan en el futuro en virtud de derechos u obligaciones derivados del mismo, se hará por escrito, así: al Tomador o Asegurado a la dirección de correo electrónico, indicada en el Formato de solicitud de seguro. A SKANDIA a la dirección física o de correo electrónico indicado en la página web de la Compañía. En cualquier tiempo el Tomador o Asegurado podrá actualizar dicha dirección mediante solicitud escrita a SKANDIA. Esta última hará cualquier actualización a través de la página web antes indicada.

Condición 21. PRESCRIPCIÓN.

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el

momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Condición 22. DOMICILIO.

Sin perjuicio de lo que disponen las normas procesales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. en la República de Colombia.

Condición 23. JURISDICCIÓN. El presente contrato queda sometido a la jurisdicción colombiana y será competente el juez del lugar de celebración del presente contrato o del domicilio de SKANDIA a elección del Tomador y/o Asegurado.

Condición 24. DISPOSICIONES APLICABLES.

En lo no previsto en las presentes Condiciones Generales, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio.

Condición 25. VINCULACIÓN DIGITAL

El Asegurado podrá solicitar y aceptar este seguro a través del canal virtual existente para tales efectos cumpliendo con las condiciones, protocolos de validación de identidad y proceso definido por SKANDIA.

Condición 26. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR Y REPORTAR INFORMACIÓN FINANCIERA A CENTRALES DE RIESGO.

El Tomador, Asegurado y Beneficiario autorizan de manera permanente e irrevocable a SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, para que con fines estadísticos y de información entre compañías y entre éstas y las autoridades competentes de control, supervisión y de información comercial consulte, solicite, divulgue, procese, reporte, conserve, suministre, actualice, almacene, administre y transfiera a las Centrales de Información o bases de datos debidamente constituidas que estime conveniente o a cualquier otra entidad autorizada, toda la información que se refiere al comportamiento crediticio, financiero y comercial, desde el momento en que se firma la solicitud de seguro y hasta tanto esté vigente la Póliza, al igual que durante el tiempo que los sistemas de base de datos, las normas y las autoridades competentes lo establezcan.

Lo anterior implica que el comportamiento presente y pasado frente a las obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de las obligaciones financieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán la información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a éstas, de conformidad con la legislación aplicable. La permanencia de la información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen los derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conoce plenamente. Así mismo manifiesta que conoce el reglamento de las Centrales de Información. En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a cargo y a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.